

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 321: por evacuado el traslado conferido mediante resolución de folio 317 y estese a lo que se resolverá a la presentación de folio 228.

Se resuelve derechamente la presentación de folio 300: **a lo principal**, por cumplido lo ordenado a folio 258 y estese a lo que se resolverá a continuación. **Al otrosí**, téngase por acompañado el documento y su respectiva traducción, con citación.

A lo pendiente del primer otrosí de la presentación de folio 228: estese a lo que se resolverá a continuación.

VISTOS:

1. A folio 204, Asociación Ciudadana de Consumidores Informados y Organizados (“ACCION Consumidores”), en virtud del artículo 349 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”), solicitó al Tribunal que ordene a Google LLC y Alphabet, Inc. (en adelante, “Google”) exhibir una serie de documentos relativos a cantidad de usuarios y aplicaciones; contratos, términos y condiciones, políticas, lineamientos y guías; e información financiera, tributaria y contable, incluyendo sus respectivas modificaciones, versiones y/o actualizaciones (en adelante, la “solicitud”).

2. A folio 227, el Tribunal resolvió acoger parcialmente la solicitud, ordenando exhibir los siguientes documentos, en su versión final:

1. (a) Los contratos de licencia de acceso a aplicaciones de *Google Mobile Suite* o *Mobile Application Distribution Agreement*; **(b)** contratos de Definición de Compatibilidad de Android; **(c)** *Acuerdos Revenue Share Agreement* o *Mobile Incentive Agreement*; **(d)** *Android Compatibility Commitment* o un instrumento equivalente; y **(e)** *Anti-Fragmentation Agreement* o un instrumento equivalente, todos ellos con sus respectivos anexos, adendas, modificaciones y/o actualizaciones, que regulen la relación entre Google —y/o empresas relacionadas a Google— y los fabricantes de dispositivos móviles con sistema operativo Android y/u operadores de red móvil, y que hayan estado vigentes al 1º de enero de cada año, entre 2011 y 2025.

2. (a) Contrato de Distribución para desarrolladores con Google o *Google Play Developer Distribution Agreement*, **(b)** *Developer Program Policies*, conteniendo

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la Política de Pagos de Google Play, y **(c)** los términos y condiciones que regulan el uso de *Google Play Billing* por parte de los desarrolladores para el procesamiento de pagos de compras de aplicaciones, de contenido digital *in-app* y de suscripciones, todos ellos con sus respectivos anexos, adendas, modificaciones y/o actualizaciones, que regulen la relación entre Google —y/o empresas relacionadas a Google— y los desarrolladores de aplicaciones para dispositivos móviles Android cuyas aplicaciones estén o hayan estado disponibles en la Google Play Store para usuarios de dichos dispositivos en Chile, y que hayan estado vigentes al 1º de enero de cada año, entre 2011 y 2025.

3. (a) Los Términos y Condiciones de Google Play; **(b)** los Términos y Condiciones generales de los servicios de Google, vinculados a la Google Play Store; y **(c)** los Términos y Condiciones de servicio y política de privacidad Google Payments o Google Pay, todos ellos con sus respectivos anexos, adendas, modificaciones y/o actualizaciones, que regulen la relación entre Google —y/o empresas relacionadas a Google— y los usuarios de dispositivos móviles Android en Chile y que hayan estado vigentes al 1º de enero de cada año, entre 2011 y 2025.

4. Aquellos en que consten los ingresos de Google —y/o empresas relacionadas a Google— originados por concepto de comisiones, pagos o descuentos, relativos a **(a)** la compra de aplicaciones en la Google Play Store, **(b)** la compra dentro de aplicaciones descargadas de la Google Play Store, y **(c)** la compra de suscripciones dentro de aplicaciones descargadas de la Google Play Store, todas ellas realizadas por usuarios de dispositivos móviles Android en Chile, mensualizados, entre enero de 2011 hasta mayo de 2025.

5. Aquellos en que conste el número de transacciones por concepto de **(a)** compra de aplicaciones en la Google Play Store, **(b)** compras dentro de aplicaciones descargadas de la Google Play Store, y **(c)** compra de suscripciones dentro de aplicaciones descargadas en la Google Play Store, realizadas por usuarios en Chile de dispositivos móviles Android, mensualizadas, entre enero de 2011 hasta mayo de 2025.

6. Aquellos en que consten los cobros realizados por Google —y/o empresas relacionadas a Google— distintos de aquellos especificados en el numeral 4, a desarrolladores de aplicaciones para dispositivos móviles Android, cuyas

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

aplicaciones estén o hayan estado disponibles en la Google Play Store para usuarios en Chile, desde enero de 2011 hasta mayo de 2025.

3. A folio 228, Google interpuso recurso de reposición contra la resolución que concedió la diligencia, solicitando reducir la extensión de la orden de exhibición, y, en virtud del inciso segundo del artículo 349 del CPC, consignación previa de los gastos necesarios producidos por la exhibición.
4. A folio 258, el Tribunal acogió parcialmente el recurso de reposición, limitando la exhibición a (i) aquellos documentos que no formen parte del expediente de investigación Rol FNE N° 2706-22 y (ii) aquellos documentos que no sean de acceso público. Respecto de la solicitud de consignación previa, previo a proveer ordenó a Google acompañar una estimación justificada y detallada de los gastos que le irrogará la exhibición.
5. A folio 300, Google acompañó una estimación de los costos internos y externos asociados al cumplimiento de la orden de exhibición de documentos.
6. A folio 317, el Tribunal confirió traslado a ACCIÓN Consumidores de la estimación aportada.
7. A folio 321, ACCIÓN Consumidores evacuó traslado alegando la improcedencia de exigir una consignación previa y cuestionando la estimación de costos informada por Google.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, por regla general, las cargas procesales a las que den lugar las diligencias del proceso deben ser soportadas por cada parte, incluido los gastos que irroque el cumplimiento de diligencias de prueba;

Segundo: Que la diligencia de exhibición de documentos regulada en el artículo 349 del CPC contempla un deber para el litigante de exhibir los documentos solicitados que existan en su poder, pudiendo ser compelido a su cumplimiento mediante los apercibimientos legales correspondientes (vid., Hunter, Iván, La negativa injustificada a la exhibición de la prueba documental en el proceso civil chileno: Una solución epistemológica para superar una regulación deficiente, *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, XLVI, 2016, pp. 195-196).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Asimismo, la referida norma contempla una forma de distribución de los gastos irrogados por la exhibición que constituye una excepción a la regla general. Así, su inciso segundo establece que *“los gastos que la exhibición haga necesarios serán de cuenta del que la solicite, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas”*, de manera que corresponde al solicitante de la diligencia, y no al exhibiente, soportar los gastos necesarios que irroque la exhibición de documentos;

Tercero: Que, sin embargo, el CPC no define el concepto de “gastos” ni fija criterios para determinar cuándo son “necesarios”. Respecto al concepto de gastos del proceso, la doctrina ha señalado que son *“(…) todas las inversiones económicas que en él tienen su causa ya sea mediata o inmediatamente (…) se comprenden tanto aquellos desembolsos que realiza el estado para retribuir al personal de los órganos jurisdiccionales, como los que realizan las propias partes para pagar al abogado y procurador que las va a defender y representar, respectivamente, en un proceso concreto; y los derechos de los funcionarios y demás gastos, como los del papel sellado, estampillas, etc.”* (Álvarez, José, *Las cargas pecuniarias y las costas en el sistema procesal civil chileno*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1961, p. 7);

Cuarto: Que, no puede soslayarse que, a la época de dictación del CPC, el concepto de *“gastos que la exhibición haga necesarios”* se vinculaba a desembolsos patrimoniales que, en el contexto de una exhibición, resultaban necesarios para poner a disposición del tribunal instrumentos físicos, cuya búsqueda, recopilación o traslado suponían gastos para la parte o el tercero que debía exhibirlos. A su vez, los procesos actuales de gestión documental y de recopilación de la información, en los que se utilizan herramientas tecnológicas para facilitar su realización, distan de aquellos que el legislador conocía al momento de establecer el artículo 349 del CPC;

Quinto: Que lo dispuesto en la referida norma también debe ser ponderado con el derecho de las partes a rendir prueba y la necesidad de esclarecer los hechos alegados en el proceso, especialmente en un procedimiento como el de autos, en que existe un interés público involucrado en la determinación de los hechos y la adecuada resolución del conflicto, a diferencia de un procedimiento civil entre particulares, para el cual el CPC típicamente aplica;

Sexto: Que, ahora bien, el inciso segundo del artículo 349 del CPC debe ser interpretado a la luz del deber que recae sobre todo litigante o tercero respecto del

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

cual se ha ordenado una exhibición de documentos, consistente en dar cumplimiento a dicha diligencia y, en consecuencia, realizar las labores razonables de búsqueda, recopilación y organización de los documentos que ello implique. Con todo, dicha exigencia no puede desconocer que existen casos en que dar cumplimiento a la exhibición puede imponer una carga extraordinaria al exhibiente, más allá de lo que ordinariamente debe ser soportado en el marco de un procedimiento jurisdiccional;

Séptimo: Que, en este sentido, una adecuada interpretación del inciso segundo del artículo 349 del CPC que pondere todo lo anterior, obliga a concluir que el deber de cumplimiento de la diligencia de exhibición presupone soportar los gastos razonables que ella irroque, excluyendo aquellos que importen una carga extraordinaria para quien esté obligado a exhibirlos. Lo anterior resulta especialmente relevante si se considera que la diligencia de exhibición de documentos también puede recaer sobre terceros ajenos al juicio, cuyos gastos no son resarcidos mediante la condena en costas;

Octavo: Que la circunstancia de existir gastos necesarios, en el sentido antes señalado, debe ser argumentada detalladamente por el exhibiente, quien podrá solicitar su consignación previa a fin de asegurar, antes de la realización de la diligencia, que la solicitante de la gestión esté en condiciones de reembolsar los gastos originados por la carga extraordinaria que esta pudiere implicar. Sobre esa base, el monto a reembolsar será determinado por el Tribunal conforme a los antecedentes que el exhibiente haga valer al momento de rendir cuenta de dichos gastos;

Noveno: Que, en la determinación prudencial de los gastos necesarios que serán reembolsados al exhibiente a costa de la solicitante de la diligencia, este Tribunal considerará, entre otros, los siguientes criterios: **(a)** el número y volumen de documentos a exhibir; **(b)** la antigüedad y extensión temporal de la información cuya exhibición se ordena; **(c)** el formato digital o físico de la información, especialmente cuando ello requiera su digitalización, procesamiento, traslado o sistematización para poder ser exhibida; **(d)** la complejidad técnica de la búsqueda y extracción de la información requerida, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento y herramientas disponibles para el acceso a ella; **(e)** la naturaleza de la información y la razonable expectativa de que la exhibiente deba mantenerla en su poder, a su disposición, considerando para ello su giro y actividades

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

económicas; **(f)** para su incorporación al proceso, la necesidad de elaborar una versión pública de la información a exhibir, o bien, de traducir aquella que se encuentre en lengua extranjera, cuando ésta sea declarada confidencial; y **(g)** los recursos y medios de gestión documental o herramientas tecnológicas disponibles, tanto para el exhibiente como para la solicitante de la exhibición. Con todo, los gastos que una o más exhibiciones irroguen a una de las partes deberán guardar razonable proporción con la relevancia de la información solicitada y con la entidad de la sanción cuya imposición se persigue;

Décimo: Que los gastos asociados a la asesoría o representación judicial del exhibiente en el marco de un procedimiento jurisdiccional no serán considerados gastos necesarios cuando deriven de su calidad de parte en el proceso y no de la carga extraordinaria que suponga la exhibición ordenada, por cuanto los primeros están cubiertos por las costas. Asimismo, tampoco corresponderá considerar los gastos derivados de eventuales solicitudes de confidencialidad, a excepción de la eventual necesidad de elaborar versiones públicas o traducciones conforme a lo indicado en el considerando noveno letra (f), por cuanto estas son en resguardo de los propios intereses de quien las formula y, en consecuencia, serán a costa de quien las solicite;

Undécimo: Que, en la especie, a juicio de este Tribunal, la noción de gastos necesarios no comprende los costos asociados a una asesoría legal externa distinta de aquella que asume la representación judicial del exhibiente, por lo que dichos costos serán desestimados;

Duodécimo: Que, del mismo modo, los gastos que tengan su origen en obligaciones legales, reglamentarias o contractuales asumidas por el exhibiente, con independencia de la exhibición ordenada, aun cuando deban ser satisfechas con ocasión de ésta, tampoco corresponden a gastos necesarios;

Decimotercero: Que, en consecuencia, atendido que la posibilidad de exigir una consignación previa no se encuentra prohibida por el legislador y considerando la necesidad de equilibrar los intereses de las partes y otorgar previsibilidad de los gastos involucrados, se dará lugar a esta solicitud de Google; y

Decimocuarto: Que, finalmente, para efectos de determinar el monto a consignar, debe considerarse que la exhibición recae sobre un universo estimado de entre 200 y 500 documentos, según lo que indica Google a folio 300; que éstos abarcan un período aproximado de 15 años; y que Google es una empresa

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

tecnológica dedicada a la organización de la información (véase contestación de Alphabet, folio 81, p. 3). En virtud de lo anterior, y conforme a la estimación informada por Google, se fijará prudencialmente como monto a consignar una suma equivalente al costo de las labores de búsqueda, extracción y recopilación de documentos que resultan extraordinarias conforme a lo señalado precedentemente, sobre la base de las horas destinadas a dichas tareas.

SE RESUELVE:

Ordenar a ACCIÓN Consumidores consignar 140 Unidades de Fomento, dentro de cinco días hábiles, una vez que la presente resolución se encuentre firme, para efectos de llevar a cabo la diligencia de exhibición de documentos solicitada a folio 204, decretada a folio 227 y modificada a folio 258.

Los gastos necesarios de la exhibición en que incurra Google, en los términos expuestos precedentemente, deberán ser rendidos dentro de los diez días hábiles posteriores a la realización de la audiencia de exhibición documental, bajo apercibimiento de ser determinados de plano por el Tribunal.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 521-24.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



92C99DE9-5809-440D-8EA2-1E758B14AA93

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.